

房屋租赁合同

出租方（甲方）：_____ 身份证号码：_____

承租方（乙方）：_____ 身份证号码：_____

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规有关规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方合法拥有房屋出租给乙方使用的租赁事宜达成如下协议：

第一条 房屋基本情况：甲方将自有的坐落在南京市_____区_____的房屋出租给乙方使用，建筑面积 _____平方米，乙方向甲方承诺，租赁该房屋作为_____使用，常住人口 _____人以内，租赁期限内，乙方不得转租此房。

第二条 租赁期限：租赁期共_____月，从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止，租赁期满后，乙方要求续租的，应当于租赁期满前_____日通知甲方。在同等条件下，如甲方仍继续出租房屋的，乙方拥有优先承租权。租赁合同因期满而终止时，如乙方确实无法找到房屋，可与甲方协商酌情延长租赁期限。

第三条 租金及支付方式：本房屋每月租金为人民币_____元，大写_____元整。租金支付方式为：☐季度付 ☐半年付 ☐年付，其他方式_____，乙方应提前_____日支付下一期房租。

第四条 其他费用：

1、租赁期限内，水、电、煤气、有限电视费、宽带费、物业管理费用，由 ☐甲方承担☐乙方承担 ☐其他_____。

2、甲方于签约时收取乙方押金人民币 _____元整（大写），该押金作为房屋装潢附属设施、家电及乙方应承担的有关费用的担保。租赁期满后，如乙方使用没有造成房屋及设施的损坏且不欠有关费用，则甲方全额退还该押金（不计利息），否则甲方有权扣除相关费用后将余额退还给乙方。

第五条 甲方的责任：

1、甲方承诺有权出租此方，并已取得其他共有人的同意。

2、租赁期内，甲方若出售合同房屋，甲方应提前_____月告知乙方，在乙方放弃优先购买权后，甲方应保证该房屋出售行为不影响本合同继续履行，并协助乙方办理相关手续。如甲方按法定手续程序将房

产所有权转移给第三方时，在无约定的情况下，本合同对新的房产所有者继续有效。

3、甲方未按时交付房屋，每逾期一天，应按日租金的两倍向乙方支付滞纳金。逾期 10 天，则视甲方不履行合同，乙方有权单方终止合同，甲方除退还已收款项外还须按月租金的两倍向乙方支付违约金。

4、甲方应保证房屋及其内部设施出租时，符合有关法律、法规或规章制度规定的安全使用标准。

5、甲方向乙方收取约定租金以外的费用，乙方有权拒付。

第六条 乙方的责任

1、在租赁期内，乙方有下列行为之一的，甲方有权终止本合同：

（1）未经甲方书面同意，擅自将房屋转租、转让、转借、联营、入股或与他人调剂交换的；

（2）未经甲方书面同意，擅自拆改变动房屋结构或损坏房屋的；

（3）擅自改变本合同规定的租赁用途或利用承租房屋进行非法活动，损害公共利益的；

（4）逾期支付租金累计 10 天以上的；

（5）居住人数超过合同约定，经甲方通知仍不予整改的；

（6）本合同期满时，乙方未经甲方同意，继续使用承租房屋，按约定租金的___%，以天数计算向甲方支付违约金后，甲方仍有终止合同的申诉权。

2、在租赁期限内，乙方应依约按期支付租金，如逾期一天，乙方须按日租金的两倍向甲方支付滞纳金。逾期超过 10 天的，甲方有权单方终止合同并收回房屋，乙方应按月租金的两倍承担违约金。乙方逾期未交的水、电、气费、有线电视费、物业管理费等其他费用，甲方有权从押金中抵扣。

3、乙方应于租赁期终止后次日内将承租房屋返还予甲方，并结清相关费用，若乙方逾期归还房屋，甲方有权依约自行收回房屋，乙方遗留在屋内的物品，视乙方放弃所有权，任由甲方处理。

4、乙方因使用需要进行房屋内部装修，须经甲方同意，在不影响房屋结构的前提下，可以对承租房屋进行装饰，但其规模、范围、工艺、用料等均应事先得到甲方同意后方可施工。对装饰物的工料费和租赁期满后的权属处理，双方议定；

第七条 违约责任

合同签订后，如一方违约，导致合同无法继续履行，应按月租金的两倍向守约方支付违约金。

第八条 租赁期间的房屋修缮和装饰

1、修缮房屋是甲方的义务。甲方对出租房屋及其设备应定期检查，及时修缮，做到不漏、不淹、三通(户内上水、下水、照明电)和门窗好，以保障乙方安全正常使用。

2、租赁期间，房屋主体或室内设施由于质量、老化等原因所发生的维修、更换责任由甲方负责。甲方应按照乙方维修通知三日内完成维修，或提供相应替代品。逾期，乙方有权自行采取维修措施，费用由甲方承担。如因乙方使用不当造成损坏的，由乙方负责维修或赔偿。

3、甲方修缮房屋时，乙方应积极协助，不得阻挠施工。

第九条 免责条件

1、房屋如因不可抗拒的原因导致损毁或造成乙方损失的，甲乙双方互不承担责任。

2、因市政建设需要拆除或改造已租赁的房屋，使甲乙双方造成损失，互不承担责任。

因上述原因而终止合同的，租金按实际使用时间计算，多退少补。

第十条 争议解决的方式

本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决;协商不成时，任何一方均可向房屋租赁管理机关申请调解，调解无效时，可向市工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可以向人民法院起诉。

第十一条 其他

1、本合同一式两份，由甲方、乙方各执一份，均具有同等效力。

2、未尽事宜双方协商一致可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第十二条 补充条款

出租方（甲方）：

承租方（乙方）：

身份证号码：

身份证号码：

电话：

电话：

本合同签订日期：

本合同签订日期：

20____年____月____日

20____年____月____日